

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50320795320258240930
ID Comunicacao: 438896065
Data Disponibilizacao: 2025-10-17
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
  <article>

    <header>
      <div></div>

    </header>
    <section><b>EXECUC&cedil;&Atilde;O DE T&acute;TULO EXTRAJUDICIAL N&ordm;
5032079-53.2025.8.24.0930/SC</b></section>
    <section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>:
                                DESPACHANTE                                CIDADE
LTDA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:          RAFAEL          ROQUE          BURIGO          (OAB
SC034142)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>:                                NIELIDA                                MARTINS
PESSOA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:          RAFAEL          ROQUE          BURIGO          (OAB
SC034142)</td></tr></table></b></section>
    <section>
      <p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>
    </section>
    <section>
      <p>O objetivo da norma prevista no art. 833, X, do CPC&nbsp;&acute; garantir a subsist&ecirc;ncia do devedor, em
preserva&cedil;&Atilde;o &agrave; dignidade da&nbsp;pessoa&nbsp;humana, de modo que a prote&cedil;&Atilde;o
&acute; destinada &agrave;s pessoas f&iacute;sicas.</p>
      <p>Nesse sentido:</p>
      <p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEN&cedil;A. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS
DE PESSOA JUR&acute;DICA. PLEITO DE LIBERA&cedil;&Atilde;O DA QUANTIA. AUS&ecirc;NCIA DE PROVA
DA INDISPENSABILIDADE DO NUMER&acute;RIO PARA A MANUTEN&cedil;&Atilde;O DA EMPRESA.
IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SAL&acute;RIOS M&acute;NIMOS. GARANTIA
APLIC&acute;VEL SOMENTE A PESSOAS F&iacute;SICAS. DECIS&Atilde;O MANTIDA.&nbsp;(TJSC, AI n&ordm;
5045176-34.2024.8.24.0000, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, j. 08/05/2025).</p>
      <p>E do STJ:</p>
```

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que 'a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando a proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial' (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021. III - Feita a distinção de que os valores são de titularidade de pessoa jurídica executada, não se deve reconhecer, no caso, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC (STJ, AgInt no REsp n. 2.007.863/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda turma, j. de 7/3/2023).

Ademais, no caso vertente, o pedido de impenhorabilidade não está acompanhado de prova robusta acerca do destino que seria dado ao dinheiro bloqueado, o que obsta o seu acolhimento.

ANTE O EXPOSTO:

1) Indefiro o pedido de impenhorabilidade formulado pela executada pessoa jurídica.

2) Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação de parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).

3) Com o decurso do prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, arquivem-se.